KOLLEKTIVAVTAL

Allmänna anställningsvillkor

AB Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik
Dejlig Cruise Fiskebäckskil AB
Käringö Trafiken AB
Koster Marin AB

2025-2027

Giltighetstid: 2025-01-01-2026-12-31

Tjänsteföretagen

SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN
MARITIME OFFICERS' ASSOCIATION

Innehållsförteckning

§ 1 Avtalets omfattning 8
1.1 Omfattning 8
1.2 Tillämpning 8
1.3 Entreprenad 8
1.4 Undantag 8
1.5 Uppnådd pensionsålder 9
§ 2 Anställning 9
2.1 Anställning tills vidare 9
2.2 Villkor för tidsbegränsade anställningar 9
2.3 Provanställning 10
2.4 Underrättelse om tidsbegränsad anställning och provanställning 10
2.5 Anställningsavtal 10
2.6 Basort 10
§ 3 Uppsägning 11
3.1 Uppsägning från arbetstagarens sida 11
3.2 Uppsägning från arbetsgivarens sida 11
3.3 Övriga bestämmelser vid uppsägning 12
3.4 Turordning vid driftinskränkning och återanställning 14
§ 4 Allmänna regler 17
4.1 Läkarintyg för sjöfolk 17
4.2 Förnyande av läkarintyg för sjöfolk 17
4.3 Förnyande av behörighetsbevis 17
4.4 Redovisning 18
4.5 Konkurrens m m 18
4.6 Uniformsersättning/fri uniform 18
§ 5 Arbetstid 19
5.1 Vilotid 19
5.2 Ordinarie arbetstid 19
5.3 Vederlag 19
5.4 Kontant vederlagsersättning 19

5.5 Arbetstid under utbildning 20
5.6 Tjänstgöringsschema 20
5.7 Raster 20
5.8 Paus 20
5.9 Beredskap 20
5.10 Minimiarbetstid 21
§ 6 Övertid 21
6.1 Övertidsarbete 21
6.2 Övertidsersättning 21
§ 7 Obekväm arbetstid 22
7.1 Ersättning 22
§ 8 Semester 22
8.1 Allmänna bestämmelser 22
8.2 Semesterledighet 23
8.3 Semesterlön och avdrag vid uttag av obetald semester 24
8.4 Sparade semesterdagar 24
8.5 Utbetalning av semesterlön 25
8.6 Semesterersättning 25
§ 9 Sjukdom 25
9.1 Begreppet månadslön 25
9.2 Sjuklönetidens längd 25
9.3 Anmälan 26
9.4 Sjukförsäkran och läkarintyg 26
9.5 Sjuklönens storlek 26
9.6 Fri läkarvård och medicin 28
9.7 Företagshälsovård 29
§ 10 Ledighet 29
10.1 Ledighet med lön 29
10.2 Tjänstledighet 29
§ 11 Lön och andra avlöningsförmåner 30
11.1 Lönesättning 30

11.2 Timersättning 31
11.3 Avlöningsperiod 31
11.4 Lön för del av avlöningsperiod 31
11.5 Övriga förmåner 31
§ 12 Utbildning 32
12.1 Finansiering av utbildning 32
§ 13 Pensions- och försäkringsförmåner 32
13.1 Pensionsförmåner 32
13.2 Avtalsförsäkringar 32
13.3 Ersättning till efterlevande 32
13.4 Loss of License 32
§ 14 Uppbörd av medlemsavgift 33
§ 15 Avtalets giltighetstid 33
Bilaga 1 Lönebilaga 34
Bilaga 2 Lönebilaga avseende lönepott 35

§ 1 Avtalets omfattning

1.1 Omfattning

Detta avtal omfattar löne-, arbets- och anställningsvillkor för sjöbefäl, anställda vid företag som är anslutna till Almega Tjänsteföretagen, Turism och Sjöfart, huvudsakligen sysselsatta med passagerar- och/eller godstrafik i inre fart och som anges i särskild förteckning.

1.2 Tillämpning

För att avtalet ska gälla vid ett företag krävs förhandling parterna emellan. Avtalet träder därefter i kraft från och med den första dagen månaden efter träffad överenskommelse.

Om ett företag redan är bundet av ett annat kollektivavtal för fartygsbefäl gäller det avtalet tills giltighetstiden löpt ut om inte någon annan överenskommelse träffas.

1.3 Entreprenad

Rederi skall, innan arbetsuppgifter som faller inom detta avtalsområde utlämnas på entreprenad, försäkra sig om att giltigt kollektivavtal föreligger för den personal, som erfordras för ifrågavarande arbetsuppgifter.

Detta gäller dock inte om anlitandet av entreprenör avses täcka endast ett kortvarigt behov av arbete eller att arbetet kräver särskild sakkunskap, som inte finns i rederiet.

Första stycket gäller inte heller om entreprenören saknar anställda, utanför familjekretsen, för ifrågavarande arbetsuppgifter.

När entreprenör anlitas för arbete inom avtalsområdet ska facklig organisation informeras.

1.4 Undantag

Avtalet gäller inte befäl i företagsledande befattning enligt definitionen i LAS §.

1.5 Uppnådd pensionsålder

För arbetstagare som uppnått den ordinarie pensionsålder som gäller för dem enligt ITP-planen kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att andra anställningsvillkor ska gälla än de som framgår av detta avtal.

Detsamma gäller dem som anställs efter att ha uppnått den ordinarie pensionsålder som gäller vid företaget.

§ 2 Anställning

2.1 Anställning tills vidare

En anställning gäller tills vidare om arbetsgivaren och arbetstagaren inte har kommit överens om att den ska vara tidsbegränsad eller på prov.

2.2 Villkor för tidsbegränsade anställningar

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om tidsbegränsad anställning

- för viss tid eller visst arbete om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet föranleder en sådan anställning eller om arbetsgivaren och arbetstagaren i annat fall kommer överens om anställning för viss tid. I det senare fallet får anställningen pågå minst en månad och högst nio månader. Efter överenskommelse med den centrala fackliga organisationen kan tiden utsträckas ytterligare.

- för viss säsong under tiden 1 april-31 december. Om överenskommelse om kortare varaktighet inte träffats vid avtalets ingående ska anställningen avse tiden fram till den 31 december.

- vid vikariat för att ersätta en arbetstagare vid t ex dennes ledighet på grund av semester, sjukdom, utbildning eller föräldraledighet.

  Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning avseende vikariat, som bedöms få en varaktighet av högst 14 kalenderdagar. Arbetsgivaren bör dock i första hand eftersträva att ta in tidigare anställda även i dessa fall. Om vikariatet pågår längre tid än 30 kalenderdagar ska företrädesrätten iakttas. Ett vikariat enligt ovan kan inte följas av ytterligare vikariat om detta skulle innebära

att företrädesrätten åsidosätts.

- vid tillfällig arbetsanhopning.

- avseende timanställning för en sammanlagd tidsperiod omfattande högst 90 arbetsdagar per säsong eller den längre tidsperiod som i särskilt avtal överenskommes mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen.

- för arbetstagare som uppnått den ordinarie pensionsåldern enligt gällande pensionsplan.

2.3 Provanställning

Avtal om provanställning får träffas när syftet är att anställningen efter prövotiden ska övergå till en tillsvidareanställning. Avtalet får omfatta högst sex månader. Ordinarie befattning får ej upprätthållas genom flera provanställningar som avlöser varandra. Om arbetstagaren varit frånvarande under provperioden, kan anställningen efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare förlängas med motsvarande tid.

2.4 Underrättelse om tidsbegränsad anställning och provanställning

Arbetsgivare ska snarast underrätta lokal fackklubb eller facklig förtroendeman i företaget om tidsbegränsade anställningar om anställningstiden är längre än tre månader eller avser provanställning. Underrättelse lämnas på det sätt som överenskommes lokalt med fackklubb/facklig förtroendeman.

2.5 Anställningsavtal

Skriftligt anställningsavtal skall upprättas mellan rederiet och den anställde.

2.6 Basort

I verksamheter där parterna kommit överens om att begreppet basort tillämpas gäller följande. Sker avlösning på annan ort än den överenskomna basorten, är den anställde berättigad till fri resa till basorten/hemorten. När arbetsgivare och arbetstagare vid tecknande av anställningsavtal träffar överenskommelse om särskild basort, åligger det arbetsgivaren att förvissa sig om, att arbetstagaren är införstådd med innebörden av sådan överenskommelse.

§ 3 Uppsägning

3.1 Uppsägning från arbetstagarens sida

3.1.1 Uppsägningstid

Uppsägningstiden från arbetstagarens sida är följande, om inte annat följer av 3.3.1 – 3.3.7.

Arbetstagarens uppsägningstid i månader

Anställningstid vid företaget	**Uppsägningstid**
mindre än 2 år	1 mån
fr o m 2 år	2 mån
fr o m 4 år	3 mån

3.1.2 Skriftlig uppsägning

Arbetstagaren ska göra sin uppsägning skriftligen.

3.1.3 Skadestånd då arbetstagaren inte iakttar uppsägningstiden

Om arbetstagaren lämnar sin anställning före uppsägningstidens slut (LAS 38 §), har arbetsgivaren rätt till skadestånd för den ekonomiska skada och olägenhet som därigenom vållas. Skadeståndet är lägst det belopp som motsvarar arbetstagarens lön under den del av uppsägningstiden som arbetstagaren inte har iakttagit. Detta moment gäller dock inte om anställningen lämnats i enlighet med Sjömanslagen 8 §.

3.2 Uppsägning från arbetsgivarens sida

3.2.1 Uppsägningstid

Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida är följande, om inte annat följer av 3.3.1 – 3.3.7.

Arbetsgivarens uppsägningstid i månader

Anställningstid inom avtalsområdet	**Uppsägningstid**
mindre än 2 år	1 mån
fr om 2 år till 4 år	2 mån
fr o m 4 år till 6 år	3 mån
fr o m 6 år till 8 år	4 mån
fr o m 8 år till 10 år	5 mån
fr o m 10 år	6 mån

För säsongsanställd räknas anställningstiden i antal säsonger i stället för antal år, varvid säsong för att räknas ska uppgå till minst fyra månader.

3.2.2 Förlängd uppsägningstid i vissa fall

Om en arbetstagare, som sagts upp på grund av arbetsbrist vid uppsägningsdagen uppnått 55 års ålder och då har 10 års sammanhängande anställningstid, ska uppsägningstiden förlängas med sex månader. (Denna bestämmelse är kopplad till Omställningsavtalet). Detta gäller inte arbetstagare som vid uppsägningstillfället fyllt 65 år.

3.3 Övriga bestämmelser vid uppsägning

3.3.1 Skriftlig uppsägning

Arbetsgivaren ska göra sin uppsägning skriftligen.

3.3.2 Överenskommelse om annan uppsägningstid

Arbetstagare som enligt kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal har längre uppsägningstid när detta avtal träder i kraft vid företaget, behåller denna.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om en annan uppsägningstid. Om de gör det får emellertid uppsägningstiden från arbetsgivarens sida inte understiga uppsägningstiden enligt tabellen i 3.2.1.

3.3.3 Upphörande av provanställning

Upphörande i förtid
Provanställning kan av både arbetsgivaren och arbetstagaren avbrytas före prövotidens utgång genom skriftlig underrättelse senast en månad i förväg.

Upphörande vid prövotidens utgång
Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden löpt ut ska underrättelse om detta lämnas senast två veckor före prövotidens utgång.

Varsel och överläggning
Arbetsgivaren ska, samtidigt med underrättelse enligt ovan, varsla lokal facklig organisation på arbetsplatsen. Arbetstagaren och lokal facklig organisation har rätt till överläggning med arbetsgivaren om underrättelsen.

3.3.4 Upphörande av tidsbegränsad anställning

Upphörande i förtid

Om arbetsgivare eller arbetstagare vill att en tidsbegränsad anställning ska upphöra i förtid gäller en ömsesidig uppsägningstid av en månad.

Upphörande vid anställningstidens utgång
Har anställningsavtal slutits för viss tid eller för viss säsong upphör anställningen vid utgången av den avtalade tiden utan att vare sig arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver iaktta uppsägningstid.

Avsteg från LAS: varselskyldighet

Parterna är ense om att 15 § lagen om anställningsskydd icke äger tillämpning inom avtalsområdet, samt att skyldighet för arbetsgivaren enligt 30 a § samma lag att varsla lokal arbetstagarorganisation inte föreligger då anställning för begränsad tid inte kommer att förnyas.

3.3.5 Uppnådd pensionsålder – upphörande av anställning

Anställningen upphör utan uppsägning i och med att arbetstagaren uppnår den pensionsålder som gäller enligt lag (för närvarande 69 år). Arbetsgivare och arbetstagare kan dock komma överens om att anställningen upphör i och med att arbetstagaren uppnår pensionsåldern enligt gällande pensionsplan. Underrättelse enligt 33 § lagen om anställningsskydd behöver inte lämnas. Om arbetsgivaren vill att

arbetstagaren ska lämna anställningen när han fått rätt till hel sjukersättning tillsvidare enligt lagen om allmän försäkring ska arbetstagaren underrättas om detta minst en månad i förväg.

3.3.6 Pensionärer – uppsägningstid

För arbetstagare som står kvar i tjänst vid företaget efter den ordinarie pensionsålder som gäller för anställningen enligt gällande pensionsplan är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Samma gäller om en arbetstagare anställts vid företaget efter det att arbetstagaren har uppnått den ordinarie pensionsåldern som tillämpas där.

3.3.7 Uppsägningstid vid tidigare pensionering

Vill endera arbetsgivaren eller arbetstagaren begagna sig av de möjligheter till tidigare pensionering som ges genom ITP-planen gäller de uppsägningstider som anges i 3.1.1 och 3.2.1 ovan.

3.4 Turordning vid driftinskränkning och återanställning

Anmärkning

Texten i 3.4.1 och 3.4.2 härrör från Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Om regleringen i Huvudavtalet ändras eller upphör att gälla för detta avtalsområde, gäller detsamma avseende likalydande regler i 3.4.1 och 3.4.2.

3.4.1

De lokala parterna ska vid aktualiserad personalinskränkning värdera arbetsgivarens krav och behov i bemanningshänseende. Om dessa behov inte kan tillgodoses med tillämpning av lag ska fastställandet av turordning ske med avsteg från bestämmelserna i anställningsskyddslagen.

De lokala parterna ska därvid göra ett urval av de anställda som ska sägas upp så att arbetsgivarens behov av kompetens särskilt beaktas liksom arbetsgivarens möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och därmed bereda fortsatt anställning.

Det förutsätts att de lokala parterna på endera partens begäran träffar överenskommelse om fastställande av turordning vid uppsägning med tillämpning av 22 § anställningsskyddslagen och de avsteg från lagen som erfordras.

De lokala parterna kan också med avvikelse från bestämmelserna i 25–27 §§ anställningsskyddslagen överenskomma om turordning vid återanställning. Därvid ska de ovan nämnda kriterierna gälla.

Det åligger de lokala parterna att på begäran föra förhandlingar som sägs i föregående stycken liksom att skriftligen bekräfta träffade överenskommelser.

Enas inte de lokala parterna, äger förbundsparterna om endera begär det, träffa överenskommelse i enlighet med ovan angivna riktlinjer.

Det förutsätts att företaget inför behandlingen av frågorna som berörts i denna paragraf tillhandahåller den lokala respektive förbundsavtalsparten relevant faktaunderlag.

Anmärkning

Utan lokal eller central överenskommelse enligt ovan kan uppsägning på grund av arbetsbrist respektive återanställning prövas enligt lag med iakttagande av förhandlingsordningen.

Svenskt Näringsliv och PTK noterar att samtliga berörda PTK-förbund enats om att i företag befintliga tjänstemannaklubbar respektive av tjänstemännen utsedda representanter inom PTK-området kan beträffande detta avtal och beträffande frågor om personalinskränkning enligt avtalen om allmänna anställningsvillkor gentemot arbetsgivaren företrädas av ett gemensamt organ, PTK-L. Detta organ ska anses vara "den lokala arbetstagarparten" i de nämnda avtalen. PTK-L ska även anses vara "den lokala arbetstagarorganisationen" enligt anställningsskyddslagen.

3.4.2

Om avtal om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist inte kan träffas får arbetsgivaren vid berörd driftsenhet och avtalsområde undanta tre arbetstagare. De sålunda undantagna har företräde till fortsatt anställning.

Arbetsgivare som endast har en driftsenhet kan vid tillämpning av första stycket istället välja att undanta totalt fyra arbetstagare för samtliga avtalsområden.

Vad avser situationen att flera driftsenheter sammanlagts till en gemensam turordning genom tillämpning av 22 § tredje stycket anställningsskyddslagen, ska antal vid tillämpning av första stycket vara tre arbetstagare plus en arbetstagare per driftsenhet som omfattas av sammanläggningen utöver den första driftsenheten, per avtalsområde.

Alternativt med regleringen i första, andra och tredje stycket får en arbetsgivare vid berörd driftsenhet och avtalsområde undanta 15 procent av de anställda som slutligen får avsluta sin anställning på grund av arbetsbristen, innan lagturlistan fastställs. Undantag enligt detta stycke får högst omfatta tio procent av de anställda vid berörd driftsenhet eller driftsenheter, per avtalsområde.

En arbetsgivare som vid uppsägning på grund av arbetsbrist undantagit en eller flera arbetstagare enligt första, andra, tredje eller fjärde stycket får inte vid berörd driftsenhet och avtalsområde undanta ytterligare arbetstagare vid uppsägning som sker inom tre månader därefter.

Anmärkning

Denna bestämmelse ersätter bestämmelsen i 22 § andra stycket anställningsskyddslagen, dvs. det s.k. tvåundantaget.

Med avtalsområde avses i denna bestämmelse kategoriklyvningen mellan arbetare och tjänstemän.

Vad som utgör driftsenhet regleras inte i denna bestämmelse. Definitionen av vad som är en driftsenhet finns i 22 § tredje stycket anställningsskyddslagen, vilken bestämmelse är dispositiv.

Med begreppet anställda som slutligen får avsluta sin anställning på grund av arbetsbristen avses samtliga anställda vilkas anställning avslutas på grund av arbetsbristen. Med detta avses utöver den som sägs upp av arbetsgivaren även den arbetstagare vars anställning på annat vis upphör på grund av arbetsbristen, t.ex. där anställning avslutas genom individuell överenskommelse därom, genom tidigare pensionsavgång och dylikt.

Avseende procentregeln ska avrundning ske matematiskt.

De arbetstagare som undantas ska enligt arbetsgivaren ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Arbetsgivarens bedömning i denna fråga kan inte angripas rättsligt.

Möjligheten att undanta arbetstagare från turordningen gäller enligt paragrafens femte stycke inte i fall där arbetsgivaren tidigare inom en tremånadersperiod vid berörd driftsenhet och avtalsområde har sagt upp arbetstagare på grund av arbetsbrist och då använt sig av undantagsmöjligheten. En arbetsgivare som har sagt upp en eller flera arbetstagare på grund av arbetsbrist och då undantagit arbetstagare från turordningen får alltså först efter att tre månader har passerat, från det att den första uppsägningen verkställts, undanta arbetstagare från turordningen vid uppsägning på grund av en ”ny” arbetsbrist vid en driftsenhet och avtalsområde som varit berörd. Annars kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig för brott mot turordningsreglerna. Det nu sagda gäller bara i fall där arbetsgivaren vid den tidigare arbetsbristuppsägningen faktiskt använt sig av möjligheten att undanta arbetstagare från turordningen. Med begreppet berörd driftsenhet och avtalsområde avses i denna bestämmelse driftsenhet och avtalsområde där någon arbetstagare sagts upp på grund av arbetsbrist. Vid sammanläggning innebär det att spärren i paragrafens femte stycke endast träffar driftsenheter och avtalsområden där någon arbetstagare faktiskt sagts upp på grund av arbetsbristen.

§ 4 Allmänna regler

4.1 Läkarintyg för sjöfolk

Anställningssökande ska förete giltigt läkarintyg för sjöfolk som får vara högst en månad gammalt. Oavsett om anställning kommer till stånd eller ej ersätter rederiet kostnaden för intyget om den sökande av rederiet anmodas att genomgå undersökningen och denna utförs av läkare som rederiet anvisar.

4.2 Förnyande av läkarintyg för sjöfolk

Den anställde ska utan anmaning förnya sitt läkarintyg för sjöfolk enligt för befattningen gällande bestämmelser. Kostnaden för intyget ersätts av rederiet, förutsatt att av rederiet anvisad läkare/inrättning anlitas.

Kopia av läkarintyget ska överlämnas till arbetsgivaren innan giltighetstiden för tidigare läkarintyg har löpt ut.

4.3 Förnyande av behörighetsbevis

Den anställde ska utan anmaning förnya sitt/sina behörighetsbevis innan giltighetstiden för detta/dessa löper ut.

Kopia av behörighetsbevis ska överlämnas till arbetsgivaren innan giltighetstiden för tidigare behörighetsbevis har löpt ut.

4.3.1 Kostnader för vissa certifikat, specialbehörigheter och utbildningar

Arbetsgivaren ersätter den anställde för sådana kostnader som med hänsyn till av myndigheterna föreskrivna certifikat och behörigheter erfordras för anvisad befattning i rederiet liksom eventuell kostnad för resa och logi i samband med sådan kurs.

Parterna är överens om att rederiet har rätt att anvisa utbildningsanordnare och att besluta om lämplig tidpunkt för utbildningen.

4.4 Redovisning

Befälhavare är skyldig att följa av rederiet utfärdade redovisningsinstruktioner och redovisningsföreskrifter.

Om anställd handhar penningmedel ombord ska betryggande förvaringsmöjligheter finnas på arbetsplatsen.

4.5 Konkurrens m m

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. Arbetstagare ska iaktta diskretion rörande rederiets angelägenheter, såsom prissättning, konstruktioner, undersökningar, driftsförhållanden, affärsangelägenheter och dylikt.

Som huvudregel gäller att allt arbete åt andra företag, sammanhängande med yrkesmässig befordran av passagerare och/eller gods, endast är tillåtet efter samråd med arbetsgivaren. Överenskommelse som en följd av sådant samråd ska dokumenteras skriftligt.

Arbetstagare får ej heller åta sig uppdrag eller bedriva verksamhet som kan inverka menligt på hans arbete i tjänsten. Om en arbetstagare avser att åta sig uppdrag eller bisyssla av mera omfattande slag ska han därför först samråda med arbetsgivaren.

4.6 Uniformsersättning/fri uniform

Anställd är skyldig att följa uniformsreglemente för sjöbefäl vid rederiet.

Om rederiet fordrar att uniform eller uniformspersedel i enlighet med uniformsreglementet ska bäras i tjänsten ska rederiet tillhandahålla sådan eller, efter rederiets val, ersätta med dess anskaffande förbundna kostnader.

Härutöver tillhandahåller arbetsgivaren skyddskläder samt skyddsutrustning (skor, handskar etc.), som ska användas i arbete där skyddskläder erfordras.

§ 5 Arbetstid

5.1 Vilotid

Lagen om vilotid för sjömän ska tillämpas. Arbetsgivaren har dock rätt att göra undantag från bestämmelserna om vilotid i lagen om vilotid för sjömän enligt följande:

Undantag får göras under högst två veckor. Tiden mellan två perioder av undantag får inte understiga den dubbla tiden som undantaget varat.

Vilotiden får inte understiga
1. 10 timmar under varje tjugofyratimmarsperiod och
2. 70 timmar under varje sjudagarsperiod.

Vilotiden enligt punkt 1 får delas upp i högst tre perioder varav en period om minst 6 timmar och de övriga om minst en timme. Tiden mellan två viloperioder får inte överstiga 14 timmar. Undantag får inte heller göras under mer än två 24-timmarsperioder under en 7-dagarsperiod.

5.2 Ordinarie arbetstid

Ordinarie arbetstid utgör 36 timmar per vecka i genomsnitt.

Dessa regler gäller även under tid då arbete utförs på stillaliggande fartyg.

5.3 Vederlag

Under löpande anställningstid åtnjuten semester eller sjukledighet får inte räknas som vederlag eller gå i avräkning mot intjänat vederlag.

5.4 Kontant vederlagsersättning

Vederlag kan, efter överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare, utges i form av kontant ersättning.

Vederlag som inte uttas i form av ledighet gottgörs i form av kontant ersättning då anställning upphör. Vid kontant avlösning av vederlagsfordran ska ersättning per timme utgå med 1/154 av arbetstagarens månadslön.

5.5 Arbetstid under utbildning

Arbetstagare som deltar i av arbetsgivaren anordnad eller beställd utbildning ersätts med högst åtta timmar ordinarie arbetstid per utbildningsdag.

5.6 Tjänstgöringsschema

Tjänstgöringsschema upprättas av rederiet efter samråd med arbetstagarna. Härvid ska hänsyn tas till såväl turlista, efterfrågan och driftsförhållanden som arbetstagarnas berättigade intressen av regelbunden och sammanhängande ledighet. Den lediga perioden ska vara så lång som omständigheterna medger, med hänsyn taget till trafikschema och respektive arbetstagares vederlagsinnehav. Tjänstgöringsschemat bör omfatta så lång tid som möjligt.

5.7 Raster

För varje arbetsperiod om 8 timmar ska minst en rast läggas in i perioden. Som rast räknas uppehåll i arbetet som varar minst 30 minuter och där den anställde har rätt att lämna arbetsplatsen. Rast räknas inte som arbetstid. Raster ska förläggas så att arbete inte behöver utföras mer än fem timmar i följd. Måltidsrast ska omfatta minst 30 minuter och högst en timme. När arbetstiden utgör mer än 11 timmar ska måltidsrast/måltidsraster sammanlagt omfatta minst en timme. Rast kan om verksamheten så kräver bytas ut mot måltidsuppehåll. Måltidsuppehåll räknas som arbetstid.

5.8 Paus

Den anställde ska ha möjlighet att utöver raster kunna ta paus. Pauser räknas in i arbetstiden.

5.9 Beredskap

Beredskapstjänst innebär att arbetstagaren varje beredskapsdag är tillgänglig på för arbetsgivaren känt telefonnummer kl. 07.00-12.06. Inställelse ska i princip kunna ske samma dag. Dessutom ska arbetstagaren själv kontakta arbetsgivaren mellan kl. 15.00 och 17.00 dagen före varje beredskapsdag. Inställelse ska då kunna ske följande dags morgon.

För beredskapsdag utgår minimum 5,1 timmars arbetstid.

Första dag vid varje tjänstgöringstillfälle i varje fartyg utgår dock minst 8 timmars arbetstid. Fartyg i hamn räknas i detta sammanhang som ett fartyg.

Anmärkning:
Arbetsgivaren avgör om man vill tillämpa detta moment.

5.10 Minimiarbetstid

Arbetstagaren garanteras en minsta arbetstid per dag av 3,0 timmar. Avlösningdag kan dock arbetstiden vara kortare. Detta under förutsättning att avlösning sker under högst ett tillfälle per sjudagarsperiod.

§ 6 Övertid

6.1 Övertidsarbete

För all arbetad tid utöver i § 5.2 avtalad ordinarie arbetstid erhålles övertidsersättning. Övertidsersättning utgår dock inte i samband med personalträff och utbildning.

All övertid ska vara beordrad eller i efterhand godkänd. Övertidsersättning ska beräknas särskilt vid varje tillfälle som övertidsarbete har utförts. Arbetstid som kompenserats med övertidsersättning grundar icke rätt till vare sig vederlag eller ytterligare övertidsersättning.

6.2 Övertidsersättning

Övertidsersättning utgår antingen kontant eller i form av vederlagsledighet. Ersättning utgår i den form arbetstagaren önskar. Arbetstagare vars vederlagssaldo understiger tid som erfordras för att fullfölja överenskommet tjänstgöringsschema är dock skyldig att ta ut ersättning i form av ledighet i den utsträckning som erfordras.

Kontant övertidsersättning utgår med belopp per timme som motsvarar på vardag 1/104 och på lördag, söndag och helgdag 1/71 av arbetstagarens månadslön. Ersättning i form av ledighet utgår för varje timme som grundar rätt till övertidsersättning med 1,4 timmar på vardag och 2 timmar på lördag, söndag och helgdagar.

Ackumulerad kompensations-/vederlagsledighet: Högsta nivå av ackumulerad kompensations/vederlagsledighet som en arbetstagare får ha innestående ska vara 216 timmar. Överskjutande timmar ersätts kontant.

§ 7 Obekväm arbetstid

7.1 Ersättning

OB-ersättning utges med 0,2 timmar kompensationsledighet för varje arbetad timme på veckans alla dagar då arbete utförs på vardagar mellan kl 18-06 samt lördag, söndag, helgdag och helgdagsafton kl 00-24.

Ersättning utgår för varje påbörjad sexminutersperiod.

> Särskild OB-ersättning utges med 0,5 timmar kompensationsledighet för varje arbetad timme då arbete utförs på s k storhelger och småhelger.

Med storhelger avses påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårshelgerna. Långfredagen jämställs med helgdagsafton. Infaller söndag efter helgdag utges OB-tillägg för söndagen kl 00-24 samt dag efter söndag kl 00-07. OB-tillägg utgår i övrigt för arbetad tid under:

1) helgdagsafton	kl 00-24
2) helgdag	kl 00-24
3) dag efter helgdag	kl 00-07

Med småhelger avses Trettondagen, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, Nationaldagen och Alla Helgons Dag. OB-tillägg utgår för arbetad tid under:

1) dag före helgdag	kl 16-24
2) helgdag	kl 00-24
3) dag efter helgdag	kl 00-07

Ersättning för obekvämt arbete utgår ej samtidigt som övertidsersättning.

OB ersättning kan, efter överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare, utges i form av kontant ersättning.

> Formel för månadsavlönad: månadslön/154 x aktuell OB faktor.
>
> Formel för timavlönad: månadslön/159 x aktuell OB faktor.

§ 8 Semester

8.1 Allmänna bestämmelser

Semester utgår enligt gällande lag med följande tillägg och undantag.

8.2 Semesterledighet

8.2.1 Semesterns längd

Till arbetstagare, vars sammanlagda tjänstgöring hos rederiet understiger ett år, utgår semester enligt gällande semesterlag.

Arbetstagare, som tjänstgjort i rederiet under ett år i följd, är för detta år berättigad till semester om 27 dagar med bibehållen avlöning. För det andra och de följande tjänstgöringsåren utgår semester efter samma beräkningsgrund. Sådan arbetstagare, som uppnått 40 års ålder, äger dock åtnjuta en årlig semester om 30 dagar.

Semesterledighet beräknas i hela dagar. Lördagar och söndagar räknas ej som semesterdagar. Med söndag jämställs helgdag samt påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. Detsamma gäller för s.k. inarbetad tid, d.v.s. ledighetsperiod som ingår i avlösningssystem.

8.2.2 Betalda och obetalda dagar

Med semesterdagar avses både betalda och obetalda semesterdagar. Antalet dagar med semesterlön fastställs enligt principen i tredje stycket nedan.

Anställd får avstå från rätt till semesterledighet som ej är förenad med semesterlön.

Semesterdagar med semesterlön utgör så stort antal av semesterdagarna enligt mom. 8.3.1, som svarar mot den del av intjänandeåret under vilken den anställde innehaft anställning hos rederiet. Dag, då den anställde har varit frånvarande, inräknas i anställningstiden, endast om fråga har varit om semesterledighet, kompensationsledighet eller ledighet, som enligt semesterlagens 17, 17 a och 17 b § är semesterlönegrundande.

Vid beräkning enligt tredje stycket anges del av intjänandeåret i antal dagar. Uppstår vid beräkning av antalet semesterdagar med semesterlön brutet tal, avrundas detta till närmast högre hela tal.

8.2.3 Korttidsanställningar

Anställd vars anställning uppgår till högst 90 dagar och säsongsanställda saknar, om ej annat överenskommits, rätt till semesterledighet. I sådana fall har dock denne rätt till semesterersättning för anställningstiden hos rederiet.

8.2.4 Semesterdagarnas förläggning

I de fall semesterledighet och kompensationsledighet ska utges i en följd, ska semestern först utges och därefter kompensationsledigheten.

Rederiet ska senast en månad före semesterns början meddela om tidpunkten för semester. Före beslut ska arbetsgivaren samråda med den anställde om tidpunkten för semesterutläggningen.

Sommarsemestern ska förläggas med fyra veckor under perioden juni-augusti. Övrig semester ska förläggas till perioden september-november om inte annan överenskommelse träffas mellan den anställde och bolaget. Om bolaget av särskilda skäl måste förkorta sommarsemestern kan detta ske men dock med högst fem semesterdagar. Sådan förkortning ska ske i samråd med den anställde.

Som kompensation för varje semesterdag som sommarsemestern förkortas, enligt ovan, intjänar den anställde två extra semesterdagar att förläggas enligt överenskommelse efter ordinarie höstsemesterperiod men före juni nästkommande år.

Med uttrycket fyra veckor under perioden juni-augusti avses fyra veckor sammanhängande ledighet.

8.3 Semesterlön och avdrag vid uttag av obetald semester

8.3.1 Semesterlön

Lön under semestern utgår enligt semesterlagen.

8.3.2 Avdrag vid uttag av obetald semester

För varje uttagen obetald semesterdag görs avdrag från aktuell månadslön med 1/18 av månadslönen.

8.4 Sparade semesterdagar

8.4.1 Rätt att spara semesterdagar

Betalda semesterdagar utöver de första 20 dagarna per semesterår får sparas utan annan inskränkning än att arbetstagaren aldrig får ha mer än 50 semesterdagar innestående inklusive sparade dagar.

8.4.2 Förläggning av sparade semesterdagar

Sparade semesterdagar ska förläggas till det semesterår som den anställde väljer. Före beslut om förläggning under semesteråret ska arbetsgivaren och den anställde samråda om tidpunkten för utläggningen.

8.4.3 Semesterlön för sparade semesterdagar

Lön för sparad semesterdag utbetalas med den lön, som åtnjöts, då semestern påbörjades och ska för varje dag under semestern (måndag-söndag) utgöra 1/30 av den kontanta månadslönen.

8.5 Utbetalning av semesterlön

Rederiet ska utbetala semesterlönen till den anställde i samband med semesterledigheten.

8.6 Semesterersättning

Semester, som inte uttagits i ledighet, utbetalas för varje outtagen betald semesterdag med 1/18 av den kontanta månadslön, som åtnjuts, då semester-ersättningen utbetalas. Semesterersättning utbetalas i samband med anställningens upphörande.

Semesterersättning för timanställd enligt § 2.2 utgår med 12 % av den timanställdes kontanta ersättningar.

§ 9 Sjukdom

Medarbetaren har under de första 14 dagarna av en sjukperiod en lagstadgad rätt till sjuklön från arbetsgivaren. För sjukfrånvaro som pågår längre tid än 14 kalenderdagar betalas sjukpenning från försäkringskassan fr o m dag 15 enligt lagen om allmän försäkring. För dag 15-90 tillkommer i normalfallet kompletterande ersättning från arbetsgivaren enligt detta avtal. Efter dag 90 i sjukdomsperioden utges ingen sjuklön. (Efter dag 90 utges normalt ersättning enligt ITP-planen.)

9.1 Begreppet månadslön

Med månadslön i denna paragraf avses fast kontant lön och eventuella fasta lönetillägg som utbetalas per månad.

9.2 Sjuklönetidens längd

Om medarbetare enligt bestämmelserna i detta avtal har rätt till sjuklön fr o m 15:e kalenderdagen i sjukperioden ska arbetsgivaren utge sådan till honom/ henne t o m 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Sjuklön som från 15:e dagen utges dock för högst 105 dagar per 12-månadersperiod.

Den som är visstidsanställd för kortare tid än en månad får inte sjuklön under anställningens första 14 dagar.

För den som får sjukpension enligt ITP-planen upphör rätten till sjuklön.

9.3 Anmälan

Den som blir sjuk eller smittbärare ska underrätta arbetsgivaren snarast möjligt, eller om laga förfall hindrar anmälan, så snart hindret upphört. Sjuklön utges endast för dagar då anmälan gjorts enligt ovan. Arbetsgivaren ska snarast underrättas om när medarbetaren kan återgå i arbete.

9.4 Sjukförsäkran och läkarintyg

Medarbetare ska lämna sjukförsäkran som anger tid och omfattning av frånvaron till arbetsgivaren. Arbetsgivaren eller försäkringskassan kan begära att medarbetaren lämnar läkarintyg som visar graden av arbetsoförmåga och sjukdomstidens längd.

Från åttonde sjukdagen ska läkarintyg alltid lämnas. Arbetsgivaren får om sär-skilda skäl föreligger begära att medarbetaren ska styrka nedsättningen av arbets-förmågan med läkarintyg från tidigare dag. Arbetsgivaren har rätt att anvisa läkare. Har arbetsgivaren begärt intyg från viss läkare är han inte skyldig att ersätta kostnaden för intyg från annan läkare.

Arbetsgivaren behöver inte betala sjuklön om försäkran och intyg inte lämnats eller om uppgifterna är oriktiga och av betydelse för rätten till sjuklön.

Det är av ömsesidigt intresse - i rehabiliteringssyfte - att sjukdomsorsaken klarläggs så tidigt som möjligt, särskilt vid återkommande sjukdom.

9.5 Sjuklönens storlek

Den sjuklön arbetsgivaren ska betala beräknas genom att avdrag görs per timme från lönen enligt nedan:

För sjukfrånvaro upp till 20% av genomsnittlig veckoarbetstid, (karensavdrag.)	Månadslönen/154
För sjukfrånvaro överstigande 20% av genomsnittlig veckoarbetstid, till och med dag 14 i sjukperioden. (sjuklön.)	20% x månadslönen/154

Med månadslön avses månadslönen för heltidsanställd.

Vid heltidstjänstgöring är genomsnittlig veckoarbetstid 36 timmar. Karensavdraget får inte överstiga 7,2 timmar för heltidsanställd.

Avdrag görs inte för vederlagsledig dag.

Medarbetare som skulle ha arbetat på schemalagd obekväm arbetstid får dessutom för sjukfrånvaro överstigande 20% av genomsnittlig veckoarbetstid sjuklön med 80 procent av den ersättning för skiftarbete eller obekväm arbetstid som de gått miste om.

I de fall schema inte finns görs en schablonberäkning, innebärande att ersättning baseras på medarbetarens genomsnittliga OB - ersättning under de tolv månaderna närmast före sjukdomsfallet.

Återinsjuknar medarbetaren inom fem kalenderdagar efter en tidigare sjukperiod räknas perioderna som en.

Har medarbetaren under de senaste 12 månaderna haft karensavdrag vid 10 tillfällen eller enligt försäkringskassans beslut har rätt till 80% sjuklön utan att vidkännas karensavdrag görs avdrag från lönen som ovan, för sjukfrånvaro överstigande 20% av genomsnittlig veckoarbetstid, från och med sjukperiodens början.

När lönen ändras görs avdrag utifrån den gamla månadslönen till den dag medarbetaren får reda på den nya lönen.

Anmärkningar

Alla karensavdrag som görs med sammanlagt högst 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid inom samma sjukperiod betraktas som ett tillfälle även om avdragen sker på olika dagar.

Med medarbetares genomsnittliga veckoarbetstid avses veckoarbetstiden i timmar för en normalvecka utan helgdag. För medarbetare med intermittent eller oregelbunden tjänstgöring beräknas ett snitt över en representativ period.

Från 15:e sjukdagen avdrag/kalenderdag.

Månadslön om högst 10 x basbeloppet/12	90% x $\frac{\text{månadslönen x 12}}{360}$
Månadslön över 10 x basbeloppet/12	90% x $\frac{\text{10 x basbeloppet}}{360}$ + 10% x $\frac{\text{(månadslönen x 12-10 x basbeloppet)}}{360}$

9.6 Fri läkarvård och medicin

Den anställde har rätt till fri läkarvård vid frånvaro på grund av sjukdom/skada och i den mån denna ordinerats av läkare, fri medicin i samband med detta, under redarskyddad tid. Om så lämpligen kan ske ska av rederiet anvisad läkare anlitas. Skulle arbetstagaren inte ha möjlighet att anlita sådan läkare ersätts hans utlägg för läkarvården endast om denna styrks med kvitto och läkaren ifråga är ansluten till den allmänna försäkringen. Utlägg för medicin ersätts mot företeende av kassakvitto och s k läkemedelsbevis, av vilket receptutfärdarens namn framgår.

Utlägg för läkarvård och medicin ersätts högst upp till vid varje tidpunkt gällande högkostnadsskydd. Det åligger därför den anställde att tillse att uppgifter angående detta noteras enligt anvisningarna för högkostnadsskyddet.

Med läkare förstås endast av Socialstyrelsen legitimerad sådan. Med medicin förstås endast av Socialstyrelsen godkänt preparat som omfattas av allmänna läkemedelsförmåner.

9.7 Företagshälsovård

Arbetsgivaren ska vara ansluten till företagshälsovårdscentral.

§ 10 Ledighet

10.1 Ledighet med lön

Arbetstagare som enligt fastställt tjänstgöringsschema ska tjänstgöra ombord under viss dag kan under nedan angivna förhållanden beviljas ledighet med lön.

Med ledighet med lön förstås kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan dock ledighet med lön även omfatta nödvändiga resdagar (högst två).

Ledighet med lön kan beviljas för

- egen 50 årsdag
- nära anhörigs frånfälle
- nära anhörigs begravning
- plötsligt svår sjukdom hos hemmaboende nära anhörig.

Som nära anhörig räknas make/maka, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar. Med make/ maka jämställs sammanboende och registrerad partner.

Ledighet med lön kan även beviljas för eget bröllop, om efter ansökan ordinarie ledighetsperiod inte kunnat erhållas i samband härmed.

Ansökan om ledighet med lön ska inges i så god tid som möjligt. Om arbetsgivaren så begär ska orsaken till ledigheten styrkas på förhand eller, om så inte kan ske, i efterhand.

10.2 Tjänstledighet

Tjänstledighet beviljas om arbetsgivaren finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget, såvida det inte är fråga om lagstadgad ledighet t ex studie- eller föräldraledighet.

När tjänstledigheten beviljas ska arbetsgivaren ange vilken tidsperiod ledigheten omfattar.

§ 11 Lön och andra avlöningsförmåner

11.1 Lönesättning

Följande grundläggande principer gäller för lönesättning.

11.1.1 Månadslön

Den anställde ska ha viss fast månadslön

11.1.2 Tarifflön

För avtalsområdet gäller tarifflön, som fastställs vid varje lönerevisionstidpunkt med utgångspunkt från lönetariffer i varje företag som omfattas av kollektivavtalet.

11.1.3 Beräkning av tjänstetid för ålderstillägg

Befattningshavare får tillgodoräkna sig annan anställningstid i motsvarande befattning för erhållande av ålderstillägg, sådan tid skall kunna styrkas. Högre befattning får tillgodoräknas i lägre befattning.

11.1.4 Förhållandet till underställd personals lönenivå

Lönerna för befattningshavare som leder underställd personal bör bestämmas med beaktande av lön inklusive samtliga tillägg för de underställda. Det är av vikt att inom de områden, där inga speciella omständigheter föreligger, en tillfredsställande marginal upprätthålls mellan lönerna för sådana befattnings-havare och den underställda personalen. I den mån endera parten menar att en sådan speciell omständighet inte föreligger i enskilt rederi eller för enskilda befälhavare äger parten rätt att begära överläggning med den andra parten om detta.

11.1.5 Maskinskötseltillägg

Till befattningshavare som på anmodan arbetar med maskinens löpande skötsel och vård och innehar sådant maskinskötselbevis, som erfordras enligt Transportstyrelsens resolution, utges ett tillägg som anges i lönebilagan. Tillägget utgår inte om befattningshavaren tillfälligt hjälper till vid akuta och oförutsedda händelser i maskin.

Anmärkning:
Tillägget är inräknat i tarifflönen enligt lönebilagan.

11.1.6 Handledararvode

Till den, som ansvarar för högskoleelever (Sjöfartshögskolan, 4-årig utbildning varav praktik 1 år) under praktisk befälsutbildning ombord, utbetalas ett särskilt tillägg med belopp som anges i lönebilagan. Tillägget utges endast under ombordtid och då högskoleelever erhåller praktisk utbildning ombord.

11.2 Timersättning

Till arbetstagare som tillfälligt anställs mot timersättning utgår ersättning per timme med 1/159 av månadslönen.

11.3 Avlöningsperiod

Avlöningsperioden är hel kalendermånad. Lön utbetalas den 25:e i varje månad. Inträffar den 25:e på dag då bank ej hålles öppen, utbetalas lön i närmast föregående bankdag.

11.4 Lön för del av avlöningsperiod

Börjar och/eller slutar anställning under pågående avlöningsperiod utgår lön med 1/30 av månadslönen för varje anställningsdag under perioden.

11.5 Övriga förmåner

11.5.1 Reseförmåner

Rese- och traktamentsförmåner utgår enligt Skatteverkets anvisningar.

11.5.2 Förlust av personlig egendom

Ersättning till arbetstagare utgår för förlust av personlig egendom vid fartygs förolyckande eller till följd av brand eller annat haveri som drabbat fartyget med högst det belopp, som fastställs vid varje lönerevisionstidpunkt.

Arbetstagare som vid förlisning bevisligen förlorat instrument, böcker, verktyg eller dylikt som han medfört ombord för att sköta sin tjänst har rätt att få ersättning härför med belopp som, där ej annat avtalats, ska beräknas efter nyanskaffningsvärdet av det förlorade.

Ersättning för förlust av personlig egendom vid förlisning kan endast erhållas för effekter i egentlig mening men ej för varor som är avsedda för försäljning eller privat konsumtion. Detsamma gäller varor som är avsedda som gåva eller som medtagits för annans räkning. Det åligger arbetstagaren att styrka förlusten på sätt som anges i försäkringsvillkoren.

11.5.3 Stöldförsäkring

Det åligger arbetsgivaren att teckna kollektiv stöldförsäkring för ombordanställda. Genom försäkringen ersätts skada på försäkrad egendom till följd av att någon olovligen bereder sig tillträde till låst rum, som disponeras av den anställde och där stjäl egendom eller förövar skadegörelse på densamma. Försäkringens omfattning begränsas till ett förstariskbelopp, som anges i särskilda överenskommelsen (lönebilagan). Försäkringen omfattar inte skada på eller förlust av kontanter samt resecheckar, postväxlar eller liknande värdehandlingar. Vid varje skadetillfälle gäller en självrisk på 100 kronor.

§ 12 Utbildning

12.1 Finansiering av utbildning

Parterna är överens om att avtala om finansiering av viss utbildning i separat avtal.

§ 13 Pensions- och försäkringsförmåner

13.1 Pensionsförmåner

Arbetstagare ska åtnjuta pensionsförmåner enligt gällande ITP-plan inkluderande rätten till förtida avgång enligt ITP-skärgård enligt särskilt avtal mellan parterna i detta avtal.

13.2 Avtalsförsäkringar

Arbetsgivaren förbinder sig att teckna och vidmakthålla tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Arbetsgivaren förbinder sig att teckna och vidmakthålla omställning (TRR) enligt, vid var tid gällande, Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd, kap 2.

13.3 Ersättning till efterlevande

Avlider arbetstagare under pågående anställning utgår till efterlevande make/make eller, om sådan saknas, efterlevande barn under 16 år ett engångsbelopp motsvarande arbetstagarens fasta månadslön.

13.4 Loss of License

Arbetsgivaren tecknar och vidmakthåller Loss of License-försäkring för anställda befäl.

§ 14 Uppbörd av medlemsavgift

I stadgeenlig ordning fastställda avgifter till Sjöbefälsföreningen och dess arbetslöshetskassa inkasseras av vederbörande rederi, som inlevererar uppburna avgifter till föreningen. Rederierna åtar sig dock endast att inkassera medlems-avgifter från sådana arbetstagare, som uttryckligen medger detta.

§ 15 Avtalets giltighetstid

Detta avtal gäller fr o m den 1 januari 2025 t o m den 31 december 2026. Har inte avtalet sagts upp senast 31 oktober 2026 fortsätter det att gälla ett år i taget.

Har begäran om förhandling framställts före denna tidpunkt gäller avtalet för tiden efter den 31 december 2026 med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.

Almega Tjänsteföretagen ***Sjöbefälsföreningen***

Bilaga 1

Lönebilaga

Löner 1 januari 2025 Styrsö m.fl.						
	Beg.lön	3 år	6 år	9 år	12 år	15 år
Befälhavare	42 563	44 037	45 567	47 155	48 986	50 819
Styrman	38 477	39 264	40 380	41 616		

Löner 1 januari 2026 Styrsö m.fl.						
	Beg.lön	3 år	6 år	9 år	12 år	15 år
Befälhavare	43 839	45 358	46 934	48 569	50 455	52 344
Styrman	39 632	40 442	41 591	42 865		

Tillägg och ersättningar

Stöldförsäkring	30.000 kr
Förlust av personlig egendom	30.000 kr

Tillägg:	1 januari 2025	1 januari 2026
Handledararvode	1 766 kr/mån	1 819 kr/mån

Bilaga 2

Lönebilaga avseende lönepott

Lönebilaga avseende lönepott
§ 1 Övergripande mål för lönebildningen
Lönebildningen är en viktig drivkraft för goda arbetsinsatser, bra resultat och individuell utveckling. Därigenom bidrar lönebildningen till måluppfyllelse, produktivitet, ökad lönsamhet och utvecklingskraft i företaget vilket skapar förutsättningar för bra löneutveckling och anställningstrygghet.
Lönebildningen kopplas till företagets övergripande mål och sker mot bakgrund av företagets övergripande ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar och medarbetarnas arbete, prestationer och utveckling samt relevanta omvärldsfaktorer.
Avtalets syfte är att skapa en process där medarbetarens kompetens, prestationer och uppnådda resultat knyts samman med den individuella löneutvecklingen. Därigenom ges medarbetaren möjlighet att påverka den egna löneutvecklingen och lönebildningen bidrar till företagets utveckling. Utgångspunkten är att samtliga sjöbefäl förväntas få en löneutveckling eftersom samtliga sjöbefäl förväntas göra en fullgod arbetsinsats och nå bra resultat.
Säsongsanställda ska lönesättas utifrån samma grunder som tillsvidareanställda.
Lönebildningen bygger på ett förtroendefullt samarbete mellan företagets ledning, chefer, medarbetare och lokala fackliga företrädare.

§ 2 Principer för lönesättning
Lönesättningen skall vara individuell och differentierad samt vara kopplad till företagets verksamhetsmål.
Om lokala parter inte kommer överens om andra lönekriterier ska den individuella lönen och löneutvecklingen bestämmas utifrån nedan angivna lönekriterier:

- Yrkesrelaterad kompetens och erfarenhet
- Social kompetens, t ex kundbemötande och samarbetsförmåga
- Engagemang, t ex att ta ansvar och initiativ samt att vårda företagets egendom
- Ledarskap, t ex att motivera personal och att kommunicera och driva företagets mål.

Tillämpningen av dessa eller utformningen av lokala kriterier får ej ges ett innehåll som kan leda till en negativ påverkan på företagets sjösäkerhetsarbete. En bra löneprocess förutsätter att det finns en lönepolicy på företaget. Där tydliggörs hur lönesättningen sker på ett sätt som följer principerna i detta avtal samt stödjer företagets mål och utveckling. Lönepolicyn och lönekriterierna ska vara kända så att varje medarbetare vet på vilka grunder lönen sätts och vilka krav som gäller.
Marknadskrafterna och företagets lönestruktur påverkar också lönerna. Vid nyanställning skall lönen sättas med beaktande även av företagets lönestruktur.

§ 3 Dialog chef-sjöbefäl
Chef och sjöbefäl ska varje år hålla mål och utvecklingssamtal. Samtalet omfattar normalt:

- Uppföljning från tidigare samtal
- Arbetssituation och arbetsmiljörelaterade frågor
- Arbetsuppgifter och eventuella förändringar i arbetsinnehåll
- Företagets behov av kompetens och kompetensutveckling, förväntat arbetsresultat och individuella mål.

Mål- och utvecklingssamtalet följs sedan upp i ett lönesamtal. Lönesamtalet omfattar normalt:

- En genomgång av sjöbefälets prestationer och arbetsresultat samt en uppföljning av mål och måluppfyllelse
- Sjöbefälets lön i förhållande till företagets lönepolicy och kriterierna för lönesättning
- Sjöbefälets nya lön och hur sjöbefälet kan påverka löneutvecklingen i framtiden

§ 4 Löneprocessen
De lokala parterna bör anpassa löneprocessen till de förutsättningar som gäller på företaget. Om de lokala parterna inte enas om annat ska en löneprocess tillämpas i följande steg.

1) Inledande planering
Lokala parter bör inledningsvis, utifrån detta avtal, planera lönearbetet för hela avtalsperioden

2) Planering inför varje lönerevision

Lokala parter ska planera varje lönerevision genom att diskutera:

- Erfarenheter från tidigare lönerevisioner och tillämpning av löneprocessen
- Ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar
- Nuvarande lönestruktur och eventuellt behov av förändring
- Hur löneprocessen ska säkerställa att löneskillnaderna är sakligt motiverade
- Eventuella prioriteringar som önskas göras utifrån lönestruktur och de förändringsbehov som identifierats
- Tidsplan
- Åtgärdsplan vid ingen eller låg löneökning

Såvida inte Sjöbefälsföreningen i särskilt fall meddelar annat sker samverkan på företag där det saknas lokal facklig organisation direkt med de anställda i tillämpliga delar

3) Information till chefer och medarbetare
Information om resultatet av planeringen beskriven under punkt 2 ovan skall lämnas till chefer och sjöbefäl på lämpligt sätt. Härigenom bör varje chef och sjöbefäl ges kunskap om på vilka grunder lönen sätts och faktorer som påverkar löneutvecklingen.

4) Utvärdering
Efter avslutad lönerevision ska lokala parter, i syfte att säkerställa och förbättra löneprocessen, göra en utvärdering av hur tillämpningen fungerar. Om det inte finns en klubb att samverka med ska företaget samverka direkt med de anställda, om inte Sjöbefälsföreningen meddelar annat.

§ 5 Löneökningsutrymme
En pott för individuella lönehöjningar beräknas på företaget om minst 3,4 % respektive 3,0 % av summan av fast månadslön samt fasta lönetillägg som inte höjs i annan ordning för sjöbefäl den 31 december 2024 samt 31 december 2025. Denna lönerevision omfattar sjöbefäl som börjat sin anställning vid företaget senast den 31 december 2024 och den 31 december 2025 och vars anställning består den 1 januari 2025 och den 1 januari 2026.

Sjöbefäl med företräde till ny säsongsanställning och som återgår i tjänst och inte har omfattats av den ordinarie lönerevisionen skall omfattas av en särskild löneöversyn. Löneöversynen omfattar ett utrymme om minst 3,4 % respektive 3,0 % av summan av dessa säsongsanställdas senaste fasta månadslöner från föregående säsong samt fasta lönetillägg som inte höjs i annan ordning.

Sjöbefälsföreningen kan begära att en särskild löneavstämning görs för att säkerställa att löneöversyn genomförts för aktuella sjöbefäl. Sådan avstämning skall begäras senast den 30 september 2025 och den 30 september 2026. I det fall företaget inte genomfört löneöversyn i enlighet med detta avtal skall det som återstår av löneöversynen tillföras nästkommande års översyn.

§ 6 Lägst löner
Vid införandet av individuell lön enligt denna bilaga skall de tariffer som gällde föregående år utgöra lägst lön.

§ 7 Tillägg och ersättningar
Tillägg och ersättningar utgår enligt Bilaga 1

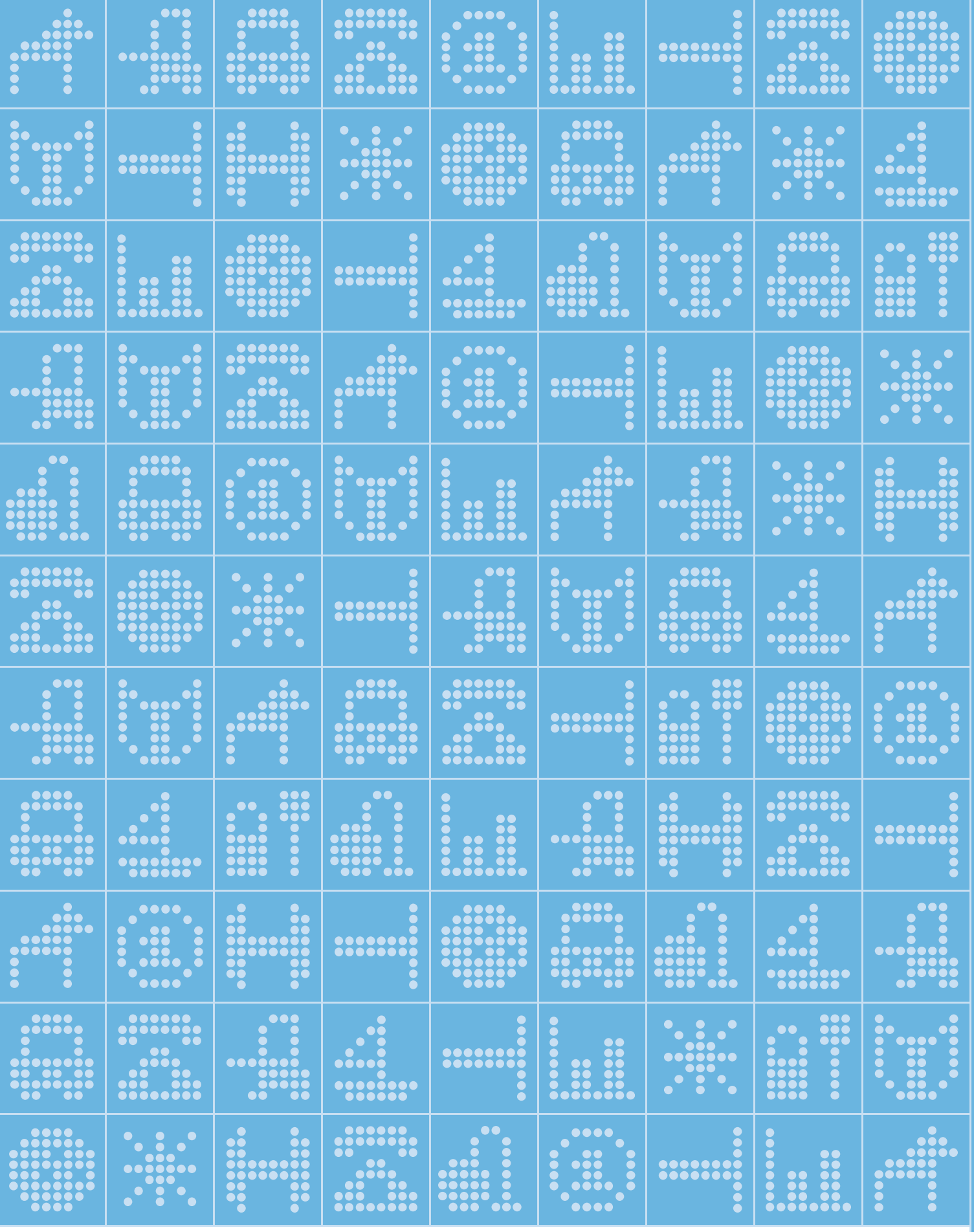
§ 8 Undantag
Lönerevisionen omfattar ej sjöbefäl som redan är lönesatt i 2025 respektive 2026 års lönenivå.

§ 9 Förhandlingsordning
Fastställande av nya löner
Chefen ska i lönesamtalet meddela ny lön och i enlighet med reglerna i detta avtal motivera lönesättningen av sjöbefälet.
Den som önskar påkalla lokal förhandling om sin nya lön kan inom en vecka efter lönesamtalet meddela sin lokala part som kan påkalla förhandling om lönerevisionen. Om en sådan förhandling inte begärs fastställs lönerna i enlighet med det som meddelades i lönesamtalet. Efter genomförd lönerevision skall ett förhandlingsprotokoll upprättas där medarbetarnas nya utgående löner anges.

Om enighet inte kan nås i den lokala förhandlingen kan central förhandling begäras. Begäran om sådan central förhandling ska ske skriftligen och påkallas hos Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen senast en vecka efter det att den lokala förhandlingen avslutats.

Om inte heller de centrala parterna kan träffa överenskommelse om fördelning har central part rätt att överlämna frågan för slutligt avgörande till lönenämnden för skärgårdsavtalen. Lönenämnden består av två representanter för Almega tjänsteföretagen, två representanter för Sjöbefälsföreningen och en av parterna gemensamt utsedd opartisk ordförande. Lönenämnden ska besluta om fördelningen med ledningen av vad som anges i löneprinciperna i kollektivavtalen.

§10 Giltighetstid
Detta avtal gäller med samma giltighetstid som det centrala avtalet.



Avtalet finns för nedladdning
på arbetsgivarguiden.se

Best.nr: 6581 2505

Frågor om innehåll:
Tel: 08-762 69 00

